

Reglas de negocio: Parcelas, Lotes y Titularidad

Casa de Bienes Comunes · Copainalá, Chiapas · Sistema Comunitario

1. División de parcelas

1.1 La parcela es una unidad registral fija, no divisible

Una parcela dentro de bienes comunales existe tal como quedó definida en el documento de titularidad (el certificado o título parcelario). Esa definición —superficie, colindancias, ubicación— no se puede fraccionar ni "independizar" parte de ella para crear una nueva unidad de propiedad privada. La tierra comunal, por su naturaleza jurídica, es inalienable, imprescriptible e inembargable; no está sujeta a las reglas de subdivisión que aplicarían a un predio de propiedad privada inscrito en el Registro Público.

1.2 Lo que sí puede cambiar: la titularidad

Lo único que se modifica sobre una parcela es quién tiene el derecho de uso y aprovechamiento sobre ella —el comunero titular—, no la parcela en sí. Esto ocurre por vías como:

- Sucesión (herencia del derecho, generalmente mediante lista de sucesión registrada).
- Cesión de derechos entre comuneros, avalada por la asamblea.
- Reconocimiento de nuevo titular por resolución de la asamblea o autoridad agraria.

En todos los casos, la parcela conserva su identidad registral original (mismo polígono, misma superficie, mismas colindancias). Cambia el nombre en el campo de titular, no la geometría ni el número de parcelas existentes.

La parcela conserva superficie, colindancias e identidad registral.
Únicamente cambia el nombre del titular.

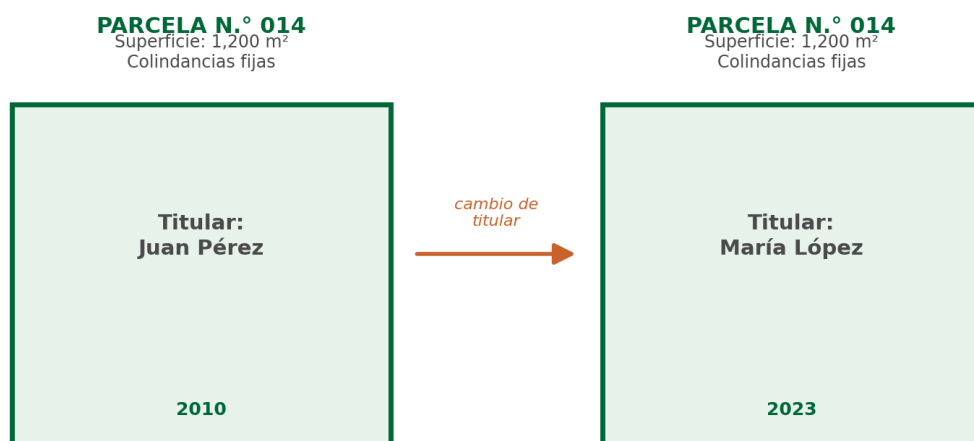


Figura 1. La parcela conserva su geometría; solo cambia el titular registrado.

1.3 Historial de titularidad de parcelas

RF · Historial de titularidad: el sistema debe mantener un registro histórico e inmutable de los cambios de titularidad de cada parcela. La parcela, como unidad registral (superficie, colindancias, ubicación), no es modificable ni divisible; únicamente puede cambiar el comunero titular asociado a ella. Cada cambio de titularidad debe generarse como un nuevo registro en el historial, indicando comunero, fecha de inicio, fecha de fin (si aplica), motivo del cambio (titulación original, herencia, cesión de derechos, resolución de asamblea) y documento de soporte correspondiente. No se permite editar ni eliminar registros históricos existentes.

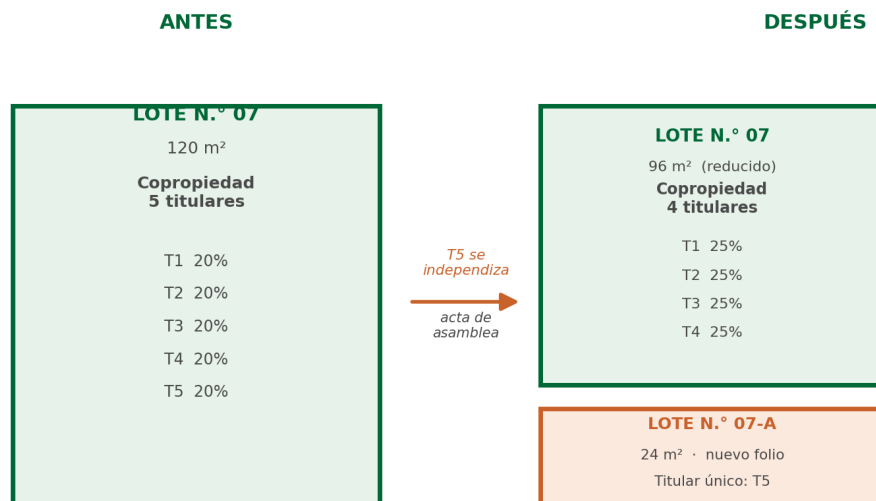
2. Particiones de lotes en copropiedad

Cuando un lote está en copropiedad (proindiviso) entre varios comuneros con porcentajes definidos, sí puede generarse una nueva unidad territorial cuando uno de los cotitulares decide separarse — pero no es automático ni una simple actualización de sistema: requiere un proceso formal.

2.1 Proceso de independización

1. Acuerdo de partición	Los copropietarios (o al menos el que se separa, con aval de los demás) definen qué porción física exacta le corresponde, conforme a su porcentaje.
2. Autorización de asamblea	Al tratarse de bienes comunales, cualquier modificación en la distribución de la tierra dentro del núcleo agrario debe pasar por la asamblea de comuneros.
3. Medición y deslinde técnico	Se levanta el polígono de la nueva fracción (superficie, colindancias), normalmente con apoyo técnico (topografía, RAN).
4. Registro	La fracción separada se inscribe como un nuevo lote independiente, con su propio folio/certificado. El lote original reduce su superficie y su copropiedad se ajusta entre los titulares restantes.

La porción que se independiza pasa a ser un nuevo lote, con su propio identificador registral, su propio titular único, y su propia definición física. Pero el lote original no desaparece: persiste, con superficie reducida, y los titulares restantes redistribuyen sus porcentajes.



No existe superficie mínima legal para constituir un lote independiente.

Figura 2. Partición de un lote en copropiedad: el lote original se reduce y la fracción segregada nace como lote independiente.

Regla de negocio: un lote puede reducir su superficie solo a través de un registro en Partición respaldado por acta de asamblea — nunca por edición directa del campo superficie. Así se conserva la trazabilidad de que un lote alguna vez fue más grande y de dónde salió cada fracción.

2.2 No hay superficie mínima para constituir un lote

A diferencia de fraccionamientos urbanos privados (donde sí suele haber lotes mínimos definidos por reglamentos municipales de desarrollo urbano), en bienes comunales no existe una regla que establezca una cantidad mínima de metros cuadrados para que una fracción se reconozca como lote independiente. La validez de un lote resultante de partición depende exclusivamente del acuerdo de asamblea que la autoriza y de su registro correspondiente — no de su tamaño. El sistema no debe aplicar validaciones de superficie mínima al registrar una partición.

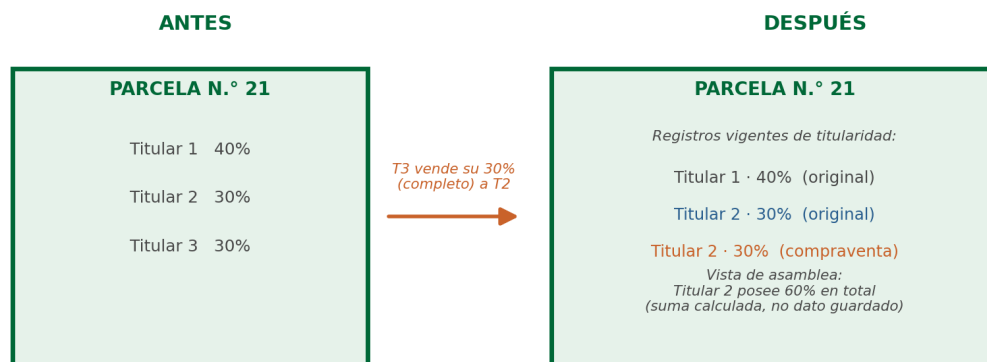
3. Venta de porcentajes entre cotitulares

3.1 Regla de venta: todo o nada por titular

Un cotitular no puede vender una fracción parcial de lo que posee — solo puede transferir el 100% de su porcentaje. No existe "vender la mitad de mi 30%"; o transfiere todo su derecho, o no transfiere nada. Esto evita que los porcentajes se sigan fragmentando indefinidamente entre más y más personas.

3.2 Caso: dos titulares, dos registros

Con tres cotitulares (Titular 1, Titular 2 y Titular 3), si el Titular 3 vende su parte completa y la compra el Titular 2, el resultado son dos personas físicas con derechos sobre la parcela — pero el Titular 2 conserva **dos registros de titularidad distintos**: el original que ya tenía, y el que acaba de adquirir del Titular 3. No se deben fusionar automáticamente en un solo registro con el porcentaje sumado, porque cada uno tiene su propio origen, fecha y documento de soporte.



No se fusionan en un solo registro: cada porcentaje conserva su origen, fecha y documento de soporte.

Figura 3. Venta completa de un porcentaje: los registros de titularidad no se fusionan, se acumulan.

Regla de negocio: al vender, se cierra el registro del vendedor (fecha de fin = fecha de venta), sin borrarlo. Se crea un nuevo registro para el comprador, aunque ya sea cotitular existente — nunca se edita su registro anterior sumándole el porcentaje. El porcentaje total que se muestra a la asamblea es un cálculo derivado en la consulta, no un dato almacenado. El monto transferido debe coincidir exactamente con el porcentaje vigente del vendedor — ni mayor ni menor.

4. Comuneros, avecindados y pobladores

Además de comuneros y avecindados, existen los **pobladores**: personas que solo poseen lotes y no tienen la calidad de comunero ni las obligaciones asociadas a la vida asamblearia del núcleo agrario.

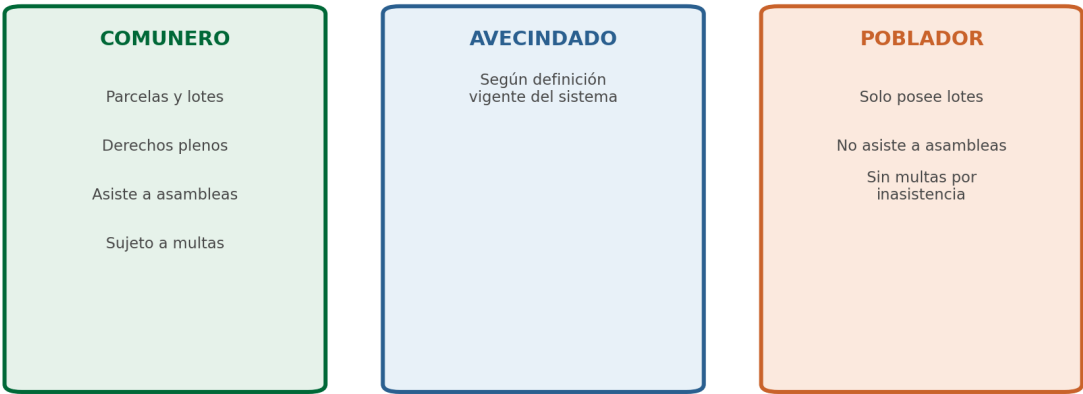


Figura 4. Comparación de derechos y obligaciones por tipo de persona.

Tipo	Puede poseer	Obligado a asistencia	Sujeto a multa
Comunero	Parcelas y lotes, con derechos plenos	Sí	Sí
Avecindado	Según definición vigente del sistema	—	—
Poblador	Solo lotes (posesión)	No	No

Regla de negocio: un poblador únicamente tiene derecho de posesión sobre un lote; no está obligado a asistir a las asambleas y no se le debe generar ningún registro de multa por inasistencia. El módulo de asistencias y multas debe filtrar explícitamente por tipo de persona, excluyendo a pobladores de cualquier cálculo o registro de sanción por inasistencia.